

בבית משפט השלום ב???		
		ת"א 456-02-26
איתמר בן-חורין באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ???		<u>התובע – המשיב בבקשה</u>
	-נגד-	
סאמר חלבי באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ???		<u>הנתבע – המבקש בבקשה</u>

מועד המצאת הבקשה: 10.4.2026
מועד אחרון להגשת תגובה: 20.5.2026

תגובה מטעם התובע (המשיב) לבקשה לסילוק התביעה על הסף

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 10.4.2026, מתכבד המשיב להגיש את תגובתו לבקשת המבקש לסילוק התביעה על הסף, ולעתור לדחיית הבקשה על שלושת ראשיה – התיישנות, שיהוי ונזק ראייתי – ולחיוב המבקש בהוצאות.

הרקע לבקשה

1. ביום 14.2.2019, בשעת ערב, נפגע המשיב, הולך רגל שחצה את הכביש סמוך למרכז מסחרי בקריית מוצקין, מרכב מסחרי שנהג בו המבקש. לטענת המשיב האיץ המבקש לאחר הפגיעה ונמלט מן המקום בלא להזדהות ובלא להושיט עזרה.
2. בעקבות הפגיעה נחבל המשיב בכתפו ובאגנו, אושפז שלושה ימים, ובשנים שלאחר מכן סבל מכאבים ומהגבלת תנועה שחייבו טיפולים ממושכים שהוצאותיהם הצטברו לסכום ניכר.
- *** העתק מסמכים רפואיים המעידים על אשפוז המשיב ועל הטיפולים הממושכים שנדרשו לו מצ"ב **כנספח 1**.
3. האירוע הותיר במשיב טראומה נפשית קשה, ובכללה התקפי חרדה בעת חציית כבישים, ובשל כך נמנע במשך שנים מלפנות לרשויות ומלנקוט הליך משפטי.
- *** העתק מסמכים המעידים על מצבו הנפשי של המשיב בעקבות התאונה ועל הטיפולים שקיבל מצ"ב **כנספח 2**.
4. בחודש נובמבר 2024 שלח המשיב אל המבקש מכתב דרישה שבו עמד על פיצוי בגין התאונה. המבקש לא השיב בכתב, וכפר בעל פה בדיעה כלשהי אודות האירוע.
- *** העתק מכתב הדרישה שנשלח אל המבקש בחודש נובמבר 2024 מצ"ב **כנספח 3**.
5. בחודש מרץ 2025 הגיש המשיב תלונה במשטרה בגין הפקרה לאחר פגיעה, והמתין להחלטת התביעה המשטרתית; החלטה כאמור לא ניתנה עד עתה.
- *** העתק התלונה שהגיש המשיב במשטרה בחודש מרץ 2025 מצ"ב **כנספח 4**.

6. התביעה הכספית שבנדון הוגשה לבית המשפט הנכבד ביום 11.2.2026, בתוך תקופת ההתיישנות, ואילו המצאתה למבקש הושלמה ביום 18.2.2026.

*** העתק אישור הגשת התביעה לבית המשפט ביום 11.2.2026 מצ"ב כנספח 5.

7. ביום 10.4.2026 הגיש המבקש כתב הגנה ולצידו את הבקשה שבכאן, ובה שלושה טעמים: כי התביעה התיישנה משום שהומצאה לו לאחר תום שבע השנים; כי הגשת התביעה בשלהי התקופה מהווה שיהוי; וכי בשל שתיקת המשיב מחק בשנת 2022 את גיבוי מצלמות הדרך שברכביו והשמיד את יומני הנסיעות והטיפולים, ובכך נגרם לו נזק ראייתי. להלן יובהר כי אין בכל אלה ממש.

מרוץ ההתיישנות נעצר בהגשת התביעה, ולא במועד ההמצאה

8. בהתאם לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 – סעיף 5 (להלן: "חוק ההתיישנות"), תקופת ההתיישנות בתביעה שאינה במקרקעין היא שבע שנים. משעילת התביעה נולדה ביום התאונה, 14.2.2019, הסתיימה התקופה ביום 14.2.2026.

9. ברע"א 123-23 אמנון נ' סלמון (להלן: "עניין אמנון") נקבע כי עצם הגשת התובענה לבית המשפט די בה כדי לעצור את מרוץ ההתיישנות, אף אם הנתבע כלל אינו יודע על ההגשה, וכי סילוק תביעה על הסף – ובפרט תביעה שהוגשה במסגרת התקופה הקבועה בדין – הוא צעד חריג הפוגע בזכות הגישה לערכאות.

10. בענייננו הוגשה התביעה ביום 11.2.2026, שלושה ימים לפני תום שבע השנים, ולפיכך נעצר מרוץ ההתיישנות באותו מועד. מועד ההמצאה, 18.2.2026, אינו מעלה ואינו מוריד לעניין זה, ואין בו כדי להקים טענת התיישנות. רק בשל כך יש לדחות את ראש הבקשה הראשון.

השתהות המשיב אינה שיהוי המצדיק סילוק על הסף

11. טענת שיהוי כלפי תביעה שהוגשה בתוך תקופת ההתיישנות מחייבת יסוד של זניחת זכות התביעה והסתמכות הנתבע עליה, ובהיעדרם אין לה על מה שתסמוך; זאת בפרט על רקע הקביעה בעניין אמנון בדבר אופיו החריג של סילוק על הסף ופגיעתו בזכות הגישה לערכאות.

12. בע"א 8877/16 פלונית נ' רשות הנמלים (להלן: "עניין רשות הנמלים") נקבע כי נפגעי עבירה נדרשים לעתים לפרק זמן ממושך לעיבוד הטראומה ולהתמודדות עם השלכותיה, ולפיכך אין לראות בהשתהותם ויתור על זכות התביעה, ואף אין לבוא עמם בטענה כי יצרו ציפייה אצל הנתבע או הרעו את מצבו.

13. בענייננו עסקינן בפגיעת פגע-וברח – התנהלות שבגינה הוגשה תלונה בעבירת הפקרה לאחר פגיעה – ובנפגע שסבל מטרומה ומהתקפי חרדה, כמפורט לעיל ובנספח 2. בהתאם לעניין רשות הנמלים, השתהותו של המשיב מוסברת במצבו הנפשי ואינה עולה כדי זניחת זכותו, ואף אין לייחס לו יצירת ציפייה אצל המבקש או הרעת מצבו. הוא הדין בהזמנות שירותי ההובלה המזדמנות מעסקו של המבקש: אלה נעשו במסגרת חיי היום-יום בעיר שבה מתגורר המשיב, ואין בהן משום מצג שלפיו אין לו טענה. משנשלח מכתב דרישה בנובמבר 2024 והוגשה תלונה במרץ 2025 – הרי שהמשיב אחז בזכותו ולא זנח אותה, ודין ראש הבקשה השני להידחות.

טענת הנזק הראייתי אינה מקימה עילת סילוק, וההלכה בעניין אלמוג אינה חלה

14. בת"א 2233-14 אלמוג נ' הדולפין בע"מ (להלן: "עניין אלמוג") סולקה תביעה על הסף מחמת שיהוי, לאחר שנקבע כי התובע – מלווה שדרש השבת כספים – לא פנה אל הנתבעת ולו פעם אחת במשך שנים ארוכות אף שהמשיך לנהל עמה עסקים, וכי הנתבעת הוכיחה שנמנעה משמירת תיעוד קונקרטי הדרוש להגנתה בהסתמך על אותה שתיקה, בהיעדר כל צורך אחר בשמירתו.

15. אלא שענייננו שונה לחלוטין מעניין אלמוג מהטעמים הבאים: ראשית, בעניין אלמוג לא הייתה כל פנייה מצד התובע, ואילו כאן קדמו לתביעה מכתב דרישה מנובמבר 2024 ותלונה במשטרה ממרץ 2025, כך שדרישת המשיב הובאה לידיעת המבקש למעלה משנה קודם להגשת התביעה; שנית, שם דובר בחוב כספי שקיומו לא היה ידוע לנתבעת אלא מתיעודה, ואילו כאן מדובר בפגיעה בהולך רגל שהמבקש עצמו היה מודע לה בזמן אמת, ומשכך אין הוא יכול לטעון שהתביעה הפתיעה אותו או שהניח בסבירות כי אין מחלוקת; שלישית, בעניין אלמוג שוכנע בית המשפט כי לתיעוד שהושמד לא היה ייעוד אחר, בעוד שהמבקש מודה בבקשתו כי צילומי המצלמות ויומני הרכב נשמרו אצלו לצרכים תפעוליים שוטפים בלבד — ומכאן שגרירתם בשנת 2022 נבעה מהתנהלותו העסקית השגרתית ולא מהסתמכות על שתיקת המשיב; ורביעית, בעניין אלמוג לא הוצע כל הסבר לשתיקת התובע, ואילו כאן ההשתהות מוסברת בטראומה, כאמור בעניין רשות הנמלים.

16. ואם לא די בכל אלה, טענת הנזק הראייתי היא טענה עובדתית במובהק, הנשענת כל כולה על גרסת המבקש, וטענה בירור והוכחה. ככל שייקבע כי נגרם נזק ראייתי, מקומה של הסוגיה בבחינת נטלי ההוכחה ומשקל הראיות בגמר בירור התביעה, ולא בשלב מקדמי שבו — כאמור בעניין אמנון — הסילוק על הסף הוא צעד חריג. אף ראש הבקשה השלישי דינו להידחות.

לסיכום

17. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה לסילוק על הסף על שלושת ראשיה, להורות על המשך ניהול ההליך לגופו, ולחייב את המבקש בהוצאות המשיב בגין הבקשה.

מאחר שהתגובה נסמכת, בין היתר, על עובדות שבידיעתו האישית של המשיב, היא נתמכת בתצהירו המצורף לה.

שם עוה"ד] ב"כ התובע _____
(המשיב) — עו"ד ??? (מ"ר ???)
מרחוב ??? טל': ???; פקס: ???;
דוא"ל: ???